

부서주의 및 통보

일련번호 '20 연장근로-1

제목 시간외근로 제한사항 고지 및 관리 시스템 운영 미흡

소관부서 ○○○○본부 ◇◇처 □□□□부

관계부서

내용

○○○○본부 ◇◇처 □□□□부는 임직원 「보수규정」 관리, 급여 및 성과급 제도 개선·운영과 급여 지급 및 부속 관련 업무 등 급여 및 복리후생 관련 업무를 총괄하고 있다.

우리공사 「취업규칙」 제12조(기준근무시간)에 따르면, 기준근무시간은 1일 평균 8시간, 주당 평균 40시간 이내로 함을 원칙으로 하되 임신 12주 이내 또는 36주 이후의 직원이 근무시간 단축을 신청하는 경우에 소정기간 동안 1일 2시간의 근로시간 단축을 허용하도록 규정하고 있다.

또한 같은 규칙 제37조(시간외 및 휴일근무)에 따르면, 업무상 필요한 경우 소속장은 1주에 휴일근무를 포함하여 12시간을 한도로 시간외 근무를 운영할 수 있도록 규정하고 있으나, 「근로기준법」 제71조(시간외근로) 및 제74조(임신부의 보호)에 따라 임신중인 여성 및 산후 1년 미만 여성근로자(이하 임신부 등)는 시간외근로가 금지 또는 제한¹⁾되어 있다.

이에 이번 감사기간 중 관련 규정, 매뉴얼, 내부시스템 등을 확인한 결과 위 부서는 임신부 등의 시간외근무 신청 금지·제한 준수를 위한 해당사항 고지 등의 조치를 취한 사실이 없으며, 시간외 근무명령부 신청 및 관리시스템(이하 '시스템'이라 함)에도 임신부 등의 시간외근로 금지·제한에 대한

1) 임신부는 금지, 산후 1년 미만 여성근로자는 일일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간 이내로 제한

별도의 조치가 없어 임신부 등도 시간외근무 신청이 가능토록 시스템을 운영하고 있었다.

따라서 공사의 급여 및 복리후생 관련 업무를 총괄하는 □□□□부는 여성 근로자의 모성과 태아의 건강보호 및 근로기준법 준수를 위해 시간외근로 승인 부서장 및 직원 중 임신하거나 출산 후 1년 미만인 자에 대해 시간외근로 제한사항에 대한 고지 및 시스템 상 신청제한 등의 조치를 하여야 한다.

관계부서 의견

□□□□부는 임신부 등 시간외근로가 금지 또는 제한된 근로자에 대해 시간외근로 금지·제한 해당사항을 고지하고, 시간외근무 신청 시스템 개선 등 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- 「근로기준법」에 따른 임신부 등의 시간외근로 금지·제한 관리업무를 소홀히 한 □□□□부에 주의 조치하시기 바라며, **(부서주의)**
- ◇◇처장은 「근로기준법」상 임신부 등에 대한 시간외근로 금지·제한 관련 내용을 임직원에게 교육·공지하시고, 임신부 등 시간외근로 금지·제한 대상자의 시간외근무 신청이 제한 될 수 있도록 시스템 및 관련 절차의 개선방안을 수립하시기 바랍니다.**(통보)**